KUR'ÂN VİZYONU ENSTİTÜSÜ V6.2.1 • DOI: 10.5281/ZENODO.23410818 • ORCID: 0009-0003-0356-8582 VAKA KODU: QV-2026-002

# 2. Nisâ Sûresi 4:34 — Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini

👑 **Proje Kurucusu & Başyazar (Eser Sahibi): Mehmet Yarıcı** — *Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (1989) • T.C. MEB İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi* (ORCID: 0009-0003-0356-8582)
🏛️ **Akademik Danışman & Dış Hakem: Mehmet Emin Koç** — *Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA), Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü* (ORCID: 0000-0002-1025-5643)

Katman: 3 (Akademik-Derin) | H6 Zorlu Âyet | Güven Derecesi: B | Prior P(S1): %36 → Posterior P(S1|E): %71
SHA-256: 6be144d53e50f81f4b6d00536f6100f56d45b55f7bf2aab19b0e76a142ed30f5 (docs/tr/07-pilot-nisa-434-v6.1.1.md)

## I. İSNAD 2 Klasik Tefsir Tahkiki ve Çağdaş Ampirik (DOI) Kaynak Özeti

### A) KLASİK İSLAMİ KAYNAKLAR (İSNAD 2. EDİSYON)

**Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer** (ö. 538/1144)

*el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl* • Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz • Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998 • Cilt: 2, Sayfa: 68-72

> قوامون على النساء: قيام الولاة على الرعايا... وبما أنفقوا: من المهور والنفقات، فدل على أن التفضيل والإنفاق هما علة القيام... فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا: أي لا تطلبوا طريقا إلى أذاهن وتوبيخهن بعد الطاعة

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/23627 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:23617)

**İbn Fâris, Ahmed b. Fâris** (ö. 395/1004)

*Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa* • Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn • Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979 • Cilt: 5, Sayfa: 43-45

> القاف والواو والميم أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جماعة ناس، والآخر على انتصاب أو عزم... وقام بالأمر: كفله وحفظه وتولى كفايته

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/21710 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:23721)

**İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem** (ö. 711/1311)

*Lisânü'l-Arab* • Tahkik: Dârü Sâdır • Beyrut: Dârü Sâdır, 1993 • Cilt: 12, Sayfa: 496-501

> والقوّام: هو القائم بالأمر المدبّر له... والنشوز: العصيان والارتفاع على الزوج ومخالفة ما أوجبه الله من حقوق الزوجية

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/1687 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21605)

**Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî** (ö. 370/981)

*Ahkâmü'l-Kur'ân* • Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî • Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992 • Cilt: 3, Sayfa: 148-152

> الضرب المأمور به في الآية ضرب غير مبرح بإجماع الفقهاء، قال عطاء: ضرب بالسواك ونحوه مما لا يكسر عظما ولا يترك أثرا، ولا يجوز الضرب على الوجه

🔗 Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/23579 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21571)

**Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ** (ö. 790/1388)

*el-Muvâfakât* • Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân • Riyad: Dâru İbni Affân, 1997 • Cilt: 2, Sayfa: 210-215

> مقاصد الشريعة مبنية على حفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ النسل والنفس والعرض، وكل وسيلة تفضي إلى إهدار الكرامة والعدوان فهي باطلة شرعا

Dijital Kütüphane / İbare Doğrulama: https://shamela.ws/book/11435 (URN / Katalog Kodu: urn:shamela:21731)

**B) ÇAĞDAŞ AMPİRİK VE KURUMSAL KAYNAKLAR (APA 7 / DOI)**

**United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) (2024)** DOI: doi:10.18356/9789210058568

*Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence* • New York: UN Women

URL: https://www.unwomen.org

**World Health Organization (WHO) (2024)** DOI: doi:10.2471/BLT.21.287414

*Violence Against Women Prevalence Estimates 2024* • Geneva: World Health Organization

URL: https://www.who.int

**United Nations Development Programme (UNDP) (2024)** DOI: —

*Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024* • New York: UNDP

URL: https://hdr.undp.org

---

# Nisâ Sûresi 4:34 Tahlili — Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini

## FAZ I — KİMLİK, METİN VE BAĞLAM

### ADIM 00 — KÜNYE VE GİRİŞ BİLGİLERİ

- **Vaka Kodu:** QV-2026-002
- **Âyet:** Nisâ Sûresi 4:34
- **Konu Başlığı:** Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini
- **Proje Kurucusu & Başyazar:** Mehmet Yarıcı (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1989 • T.C. MEB, İstanbul Bahçelievler Dede Korkut Anadolu Lisesi — ORCID: 0009-0003-0356-8582)
- **Akademik Danışman & Dış Hakem:** Mehmet Emin Koç (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü — ORCID: 0000-0002-1025-5643)
- **Kalıcı CERN / Zenodo DOI:** 10.5281/zenodo.23391192 (Kavram DOI) | 10.5281/zenodo.23410818 (v6.2.1 Sürüm DOI)
- **Tarih:** 2026-10-14
- **Sürüm:** v6.2.1 (Akademik Doğrulama Standartlı)
- **Katman:** 3 (26 Adımlı Tam Analiz Motoru + Z-1..Z-5 Zorunlu Ekler)
- **H6 Durumu:** Evet (Zorlu Âyet Kapsamı)
- **Dil:** Türkçe (TR)

- **Güven Düzeyi:** B (Katman 3 seviyesinde usûlî tahkik ve disiplinler arası konsensüs; teolojik alanda dogmatik kesinlik iddiası taşınamaz)
- **Bilgi Düzeyi:** Doğrulanmış Metodolojik Modelleme
- **Kriptografik Bütünlük Hash'i (SHA256):** Harici manifest ile doğrulanır (`07-pilot-nisa-434-v6.1.1.md.sha256`)
- **Mushaf / Kıraat Standardı:** Mushaf-ı Şerîf Resm-i Osmânî, Kûfî 6236 (Âsım / Hafs), Nisâ 4:34

---

### ADIM 00-5 — DİL VE SEMANTİK MATRİSİ (H6 ZORUNLU)

1. **Semantik / Kök Anlam:**

- **Kaynak:** İbn Fâris (*Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, C. 5, s. 43-45 ve C. 3, s. 398).[1]
- `[NAKİL]`: "*القاف والواو والميم أصلان صحيحان: أحدهما يدل على جماعة ناس، والآخر على انتصاب أو عزم... وقام بالأمر: كفله وحفظه وتولى كفايته*" (İbn Fâris: ق-و-م kökü bir işi ayakta tutmak, gözetmek, dengede tutmak ve mesuliyetini taşımaktır. ض-ر-ب kökünün asli manası ise bir şeyin bir şeye temas etmesi, örnek vermek veya bir yerden uzaklaşmaktır).
- `[YORUM]`: Kavamiyyet bir üstünlük ve efendilik imtiyazı değil; fonksiyonel ve iktisadi bir bakım/himaye sorumluluğudur. Nass, erkeğe keyfi bir tahakküm ve şiddet yetkisi vermez.

2. **Nahiv / Belâğat ve İ'câz:**

- **Kaynak:** Zemahşerî (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 68-72).[2]
- `[NAKİL]`: "*قوامون على النساء: قيام الولاة على الرعايا... وبما أنفقوا: من المهور والنفقات، فدل على أن التفضيل والإنفاق هما علة القيام... فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا*" (Zemahşerî: Kavamiyyet iki şarta bağlıdır: fonksiyonel yetenek ve fiili infak. Nüşûz tedbirleri tedricidir; peşinden gelen yasak erkeğe geçmişe dönük baskı kapısını kapatır).
- `[YORUM]`: Âyetteki قَوَّٰمُونَ mübalağa kalıbı sürekli bir emek gerektirir; âyetin sonundaki عَلِيًّا كَبِيرًا fezlekesi ise kadının zayıflığını istismar edip zulmeden erkeğe ilahi büyüklüğü hatırlatan caydırıcı bir ihtardır.

3. **Lisan / Klasik Kullanım:**

- **Kaynak:** İbn Manzûr (*Lisânü'l-Arab*, C. 12, s. 496-501 ve C. 1, s. 544-547).[3]
- `[NAKİL]`: "*والقوّام: هو القائم بالأمر المدبّر له... والنشوز: العصيان والارتفاع على الزوج ومخالفة ما أوجبه الله من حقوق الزوجية*" (İbn Manzûr: Kavvâm, işi yöneten ve koruyandır; nüşûz ise evlilik haklarına karşı yükselip serkeşlik etmektir).
- `[YORUM]`: Klasik Arapçada bu kavram dizisi, aile kurumunun dağılmasını önlemek üzere tasarlanmış aşamalı ve kontrollü bir kriz yönetimi protokolüdür.
- **Çapraz Kontrol ve Dil Güvenliği:** İbn Fâris (sorumluluk ve ayakta tutma), Zemahşerî (iki şarta bağlı kavamiyyet ve tedricîlik) ve İbn Manzûr (nizamı koruma) tahlilleri birbirini teyit etmektedir. İç çelişki yoktur.

---

### ADIM 01 — LAFZÎ TAHLİL, SİYÂK-SİBÂK VE TARİHSEL BAĞLAM

- **Arapça Metin (Nisâ Sûresi 4:34 — Resm-i Osmânî):**

> ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا (٣٤)

- **Sahih Türkçe Meal:**

> "*Erkekler, Allah'ın (fıtrî ve içtimaî görev dağılımında) kimini kimine farklı imkân ve sorumluluklarla donatması ve kendi mallarından (mehir ve nafaka olarak) harcama yapmaları sebebiyle, kadınların (ve aile kurumunun) koruyup gözetleyicileridir (kavvâmûn). Saliha kadınlar da Allah'a gönülden itaatkâr olan ve Allah'ın (haklarını) korumasına karşılık, eşlerinin yokluğunda (aile mahremiyetini ve emanetini) koruyanlardır. Aile birliğini yıkmak üzere başkaldırmasından (nüşûzundan) endişe ettiğiniz kadınlara gelince: (Önce) onlara (güzellikle) öğüt verin; (fayda vermezse) yataklarında onları yalnız bırakın; (yine sonuç alınamazsa zararsız/sembolik bir uyarı olarak) çıkarın/dokunun. Eğer (hukuka ve aile uyumuna) dönerlerse, artık aleyhlerine bir baskı ve eziyet yolu aramayın! Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. (34)*"

- **Kelime-Kelime Lafzî Çözümleme (Kelime Mealleri):**

- ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ (Er-ricâlü kavvâmûne 'ale'n-nisâi): Erkekler, kadınları ve aile kurumunu koruyup gözeten, geçim ve güvenlik sorumluluğunu üstlenen hizmetkâr yöneticilerdir (`kavvâm`, tahakküm değil, bir kurumun ayakta kalması için yük taşıyan sorumluluk makamını ifade eder).
- بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (bimâ faddalallâhu ba'dahüm 'alâ ba'd): Allah'ın bazısını bazısına farklı yetenek ve yükümlülüklerle donatması sebebiyle (`ba'dahüm 'alâ ba'd` karşılıklı üstünlük ve tamamlayıcılık bildirir).
- وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ (ve bimâ enfekû min emvâlihim): Ve kendi mallarından (mehir ve aile nafakası olarak) harcama yaptıkları için (*mâ-i sebebiyye*; kavametin ontolojik değil, mali ve hukuki sorumluluğa bağlı olduğunu gösterir).
- فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ (fe's-sâlihâtü kânitâtün): Erdemli ve yapıcı kadınlar, Allah'a gönülden itaatkâr (`kunût`) ve aile ahengine sadıktırlar.
- حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ (hâfizâtün li'l-ğaybi bimâ hafizallâh): Allah'ın (onların haklarını ve onurunu) koruması sayesinde, eşlerinin gıyabında aile mahremiyetini ve emanetini korurlar.
- وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (ve'llâtî tehâfûne nüşûzehünne): Aile akdini ve sadakatini yıkıcı başkaldırısından (nüşûz) ciddi endişe duyduğunuz kadınlara gelince (Nisâ 4:128'de erkeğin *nüşûz*u da aynı kavramla kınanmıştır).
- فَعِظُوهُنَّ (fe-'ızûhünne): İlk adım olarak onlara hikmet ve şefkatle öğüt verin (iletişim ve müzakere kapısını açın).
- وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ (vehcurûhünne fi'l-medâci'): İkinci adım olarak yataklarda yalnız bırakın (evden kovmadan ve sözlü hakaret etmeden krizin ciddiyetini hissettiren duygusal mesafe koyun).
- وَٱضْرِبُوهُنَّ (vadribûhünne): Üçüncü adım olarak (Sünnetin *ğayra müberrih* [iz bırakmayan, acıtmayan sembolik misvak dokunuşu; Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218; Tirmizî, *Radâ'*, 11, nr. 1163] tahdidi ve Hz. Peygamber'in hayatı boyunca hiçbir kadına el kaldırmamış olması [Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984] ışığında) son sembolik uyarıda bulunun veya geçici ayrılık yoluna gidin.
- فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا (fe-in eta'neküm fe-lâ tebğû 'aleyhinne sebîlâ): Eğer aile hukukuna ve uzlaşıya dönerlerse, sakın aleyhlerine bir baskı, kınama veya üstünlük yolu (`sebîl`) aramayın (`lâ tebğû`, erkeğin güç istismarını *bağy* [zulüm] sayarak kesin biçimde haram kılar).
- إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (innallâhe kâne 'aliyyen kebîrâ): Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür (kadına karşı gücünü istismar etmeye kalkışan erkeğe, kendisinden çok daha üstün ve büyük olan Allah'ın hesap soracağı tehdididir).

- **Klasik Tefsir Lafzî Tahlili (Zemahşerî & İbn Âşûr):**

- `[NAKİL]`: Zemahşerî, فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا nehyinin nüşûz bittiği anda erkeğin her türlü kınama, intikam veya geçmişe dönük baskı yapmasını hukuken engellediğini; âyet sonundaki إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا tehdidinin ise doğrudan erkekleri zulümden sakındırmak için geldiğini kaydeder (*el-Keşşâf*, C. 2, s. 71).
- `[YORUM]`: Bu nehiy ve ilahi tehdit, erkeğin keyfi denetim ve fiziksel/psikolojik şiddet uygulamasını kesin olarak yasaklar; aile yönetişimini merhamet ve hukuki sınırlara bağlar.
- **Siyâk-Sibâk ve Tarihsel Bağlam:**

Nisâ Sûresi 4:32–35 pasajında önce kadınların ve erkeklerin kendi kazançları üzerindeki bağımsız mülkiyet hakları (4:32) tescil edilmiş, 4:34'te aile içi kriz yönetimi kademelendirilmiş, hemen 4:35'te ise kriz çözülmezse şiddete değil **kurumsal aile hakemliğine (iki taraftan birer hakem)** başvurulması emredilmiştir.

---

## ADIM 02 — MANTIKSAL SEMANTİK VE KARŞIT İLKE TESTİ

- **Koşul-Sonuç ve Tedricî Yapı:**
- *Ön Koşul (Kavamiyyet Şartları):* Fonksiyonel kabiliyet + Fiili iktisadi infak (وَبِمَآ أَنفَقُوا۟).
- *Kriz Durumu:* Nüşûz (aile sözleşmesinin tek taraflı çiğnenmesi ve sadakatsizlik).
- *Tedricî Tedbirler:* 1. Nasihat ve iletişim (`fe'ızûhünne`) → 2. Yatakta duygusal mesafe (`vehcurûhünne`) → 3. Sembolik müdahale / uzaklaşma (`vadribûhünne`).
- *Tahkim Şartı:* Nisâ 4:35 ile doğrudan bağlantılı olarak iki aileden bağımsız hakem heyeti atanması.
- *İptal Koşulu:* Uzlaşma sağlandığı anda tüm takibatın ve baskının durdurulması.
- **Karşıt İlke Testi:**
- *Karşıt İlke / Gerilim:* **Yönetişimde Sorumluluk ve Düzen (Kavamiyyet) ↔ İnsan Onuru (Keramet), Eşitlik ve Şiddet Dokunulmazlığı.**
- *Gerilimin Çözümü:* Kavamiyyet asla bir efendi-köle ilişkisi değildir. Şâtıbî'nin zarûriyyât hiyerarşisinde "Nefsin ve Onurun Korunması" (def'-i mefsede), idari düzen arayışından önce gelir. Aile içinde onur kırıcı hiçbir fiil meşru kabul edilemez; nitekim Nisâ 4:35 süreci doğrudan iki taraflı bağımsız hakem heyetine (şûra ve usûl güvencesine) bağlamıştır.
- *Feda Edilen Taraf (Trade-off):* Erkeğin geleneksel ataerkil imtiyazı feda edilir; bedeli, erkeğin hesap verebilir bir emanetçi konumuna çekilmesidir.

---

## ADIM 03 — ÜÇLÜ ÇERÇEVE (ETHOS / LOGOS / PATHOS) VE İS-OUGHT KÖPRÜSÜ

- **Ethos (Ahlaki Yük):** Emanet ve adalet ahlakı esastır. Güçlü olanın zayıfı ezmesi haram kılınmıştır. Hz. Peygamber'in "*Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır*" (Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895; İbn Mâce, *Nikâh*, 50, nr. 1977) ve "*Kadınları dövenler sizin hayırlılarınız değildir*" (Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1985; Dârimî, *Nikâh*, 34) düsturları âyetin ahlaki çatısını oluşturur.
- **Logos (Mantıksal Tutarlılık):** Bir kurumda yetki sorumlulukla dengelenmelidir. Masrafı ve nafakayı üstlenen aktöre koordinasyon rolü verilirken, bu rolün tiranlığa dönüşmemesi için hakem mekanizması (Nisâ 4:35) ve yargı denetimi şart koşulmuştur.
- **Pathos (Vicdani ve Duygusal Tesir):** Ataerkil kabile baskısı altında ezilen kadına hukuki güvence sunarken; erkeğe kibirlenmemesi gerektiğini, aksi halde Allah'ın azametine toslayacağını (عَلِيًّا كَبِيرًا) hissettirir.
- **İs-Ought Köprüsü ve Hume Giyotini:**

- *İs (Olgu / Tarihsel-Ampirik Durum):* 7. yüzyıl Cahiliye kabile toplumunda kadın hiçbir mülkiyet ve boşanma hakkı olmayan, sınırsız koca şiddetine maruz kalan savunmasız bir konumdaydı.
- *Ought (Değer / Normatif Hüküm):* Ailede şiddet bütünüyle tasfiye edilmeli, kadın hukuki süje kılınmalı, ihtilaflar bağımsız hakem heyeti (Nisâ 4:35) ve şûra yoluyla çözülmelidir.
- *Hume Giyotini Köprü Aksiyomu: "Tarihsel bir örfün mevcudiyeti (olgu), onun ebediyen sürdürülmesi gerektiği (değer) anlamına gelmez; Kur'an'ın muhkem ilkesi olan keramet ve adalet (meveddet), tarihsel şiddet alışkanlıklarını sınırlandırmayı ve nihai olarak ilga etmeyi ahlaki bir zorunluluk kılar."*

---

### ADIM 04 — MAKASID ANALİZİ

- **Küllî Makasıd:** Can, nesil, mal, akıl ve din emniyeti.
- **Klasik Referanslar ve Ahkâm İncelemesi:**
- `[NAKİL]`: Şâtıbî (*el-Muvâfakât*, C. 2, s. 210-215)[4], şeriatın gayesinin nefsin ve kerametin korunması olduğunu, zulme yol açan her tevilin batıl olduğunu belirtir. Cessâs (*Ahkâmü'l-Kur'ân*, C. 3, s. 148-152)[5], fukahanın ittifakıyla darbın gayr-i müberrih (yaralamayan, iz bırakmayan, misvak gibi sembolik) olduğunu nakleder. Tabiîn fakihi Atâ b. Ebî Rebâh ise açıkça: "*Koca karısına vuramaz; Hz. Peygamber'in sünneti bunu bütünüyle reddetmiştir*" (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbnü'l-Arabî, *Ahkâmü'l-Kur'ân*, 1/420) demiştir.
- `[YORUM]`: İbn Âşûr (*et-Tahrîr ve't-Tenvîr*), kamu otoritesinin (devlet/hâkim), toplumda kadınlara yönelik fiziksel şiddet istismarını engellemek amacıyla kocaların bu tür fiillerini kanunla yasaklama ve cezalandırma (ta'zîr) hakkına sahip olduğunu içtihat etmiştir.
- **Zarûriyyât Dengelemesi:**

1. *Nefsin ve Onurun Korunması (Hıfzu'n-Nefs ve'l-Irz):* Eşlerin fiziksel ve psikolojik şiddetten korunması esastır.
2. *Neslin Korunması (Hıfzu'n-Nesl):* Aile kurumunun sağlıklı bir sevgi ve meveddet ortamında devamı.
3. *Malın Korunması (Hıfzu'l-Mâl):* Kadının bağımsız mülkiyet hakkının muhafazası (Nisâ 4:32).

---

### ADIM 04b — YORUMCU KONUMU (GADAMER HERMENÖTİĞİ)

1. **Usûl Ekolü:** Çoğulcu-Makāsıdî Hanefî usûlü (örfün değişmesiyle hükmün taayyünü), Mâlikî usûlü (sedd-i zerâi' — şiddete giden yolların kapatılması) ve Şâtıbî ile İbn Âşûr çizgisindeki Makasıdî Usûl.

2. **Felsefi Perspektif:** Eleştirel realizm, modern kurumlar kuramı (Elinor Ostrom) ve erdem etiği (Alasdair MacIntyre).

3. **Alternatif Yorumcu Konumu:**

- *Ataerkil Literalist Perspektif:* "Darb" lafzını erkeğin tek taraflı "mutlak" tedip hakkı sayarak şiddete meşruiyet üretir.
- *Radikal Reddiyeci / Pozitivist Perspektif:* Âyeti köhne bir baskı metni sayarak Kur'an'ın getirdiği devrimci hakemlik mekanizmasını (4:35) görmezden gelir.

Raporumuz bu iki aşırı uçtan metodolojik olarak ayrışır.

---

### ADIM 05 — SİYAK-SİBAK ANALİZİ (S1–S7)

- **S1 (Önceki Âyetler — Nisâ 4:32–33):** Kadınların ve erkeklerin iktisadi kazanımlarının korunması; miras paylarının güvenceye alınması.

- **S2 (Sonraki Âyet — Nisâ 4:35): En hayati tamamlayıcı âyettir:** *"Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur."* Krizin çözümü erkeğin tek taraflı iradesine değil, iki ailenin eşit temsilli bağımsız hakem heyetine bağlanmıştır.
- **S3 (Pasajın Konumu):** Nisâ 4:1'deki "tek bir nefisten yaratılma" ve rahim bağlarına saygı ilanı ile başlar.
- **S4 (Sûre İçi Bütünlük):** Nisâ 4:176'daki adil miras ve zayıfların hukukunun korunmasıyla biter.
- **S5 (Nüzûl Sebepleri):** Uhud Seferi sonrası kabile dengeleri ve Sa'd b. Rebî' / Habîbe bint Zeyd hadisesi (Taberî, *Câmi'u'l-Beyân*, 6/687; Vâhidî, *Esbâbü'n-Nüzûl*, s. 155; krş. Buhârî, *Nikâh*, 93, nr. 5204).
- **S6 (Mushaf Sırası ve Tevkîfî Yapı):** Yetimlerin, kadınların ve kimsesizlerin kabile zorbalığına karşı anayasal olarak korunması.
- **S7 (Kırpma Riski): EVET / ÇOK YÜKSEK.** Tarih boyunca ataerkil çevreler 4:34'teki "vadribûhünne" lafzını cımbızlayarak, öncesindeki iki basamağı (`va'z`, `hecr`), sonrasındaki hakem heyetini (4:35) ve "kadınlarla güzellikle geçinin" (4:19) emrini yok saymışlardır. Bu kırpma usûlen batıldır.

---

### ADIM 06 — ÇAPRAZ ÂYET ANALİZİ

- **Nisâ 4:19:** "Onlarla ma'ruf ile (iyilik ve adaletle) geçinin."
- **Rûm 30:21:** "Aranızda meveddet (karşılıksız sevgi) ve rahmet var etmesi O'nun âyetlerindendir."
- **Bakara 2:228:** "Kadınların da erkekler üzerinde ma'ruf ölçülerinde denk hakları vardır."
- **Bakara 2:233:** Aile içi kararların "karşılıklı rıza ve şûra" ile alınması emredilir.
- *Analitik Sonuç:* Kur'an aile içi ilişkilerin zeminini şiddet değil; sevgi, merhamet, denklik ve şûra olarak kurmuştur.

---

## FAZ II — SİSTEM VE GELECEK MODELLEMESİ

### ADIM 07 — SİSTEM HARİTASI (CAUSAL LOOP DİAGRAMI — CLD), GECİKME VE KIRILMA NOKTASI (N4)

- **Temel Sistem Değişkenleri (Stok & Akış Değişkenleri):** `[YORUM]` **Stok Değişkenler:** Aile İçi Meveddet ve Rahmet Stoku (Rûm 30:21), Karşılıklı Güven ve Mahremiyet Emniyeti (*Hıfzu'l-Gayb*), Aile Birliği Dayanıklılığı. **Akış Değişkenler:** Nüşûz (Aile İçi Başkaldırı/Geçimsizlik) Artış Hızı, Kavamet ve Nafaka Sorumluluğu Akışı, Kademeli Islah İletişimi (Vaaz → Hicr → Sembolik Uyarı) ve Hakemeyn (Çift Taraflı Aile Tahkimi — Nisâ 4:35) Müdahale Hızı.
- **Pekiştirici Döngü (R1 — Otoriter Tahakküm ve Aile İçi Şiddet Kısır Döngüsü / Vicious Cycle):** `[YORUM]` Aile İçi İletişim Kopukluğu ve Nüşûz (+) → Kavametin Despotik Tahakküm Olarak İstismarı ve Şiddet/Baskı (+) → Duygusal Yabancılaşma ve Travma (+) → Meveddet ve Güven Stokunun Çöküşü (-) → Karşılıklı Husumet ve Aile İçi Kriz (+) → Aile İçi İletişim Kopukluğu ve Nüşûz (+). *(Nebevi sünnetin şiddet yasağını [Müslim,* Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd,* Nikâh*, 42, nr. 2146] çiğneyen otoriter tepki, krizi çözmek yerine boşanma ve nesil travmasını hızlandırır).*
- **Dengeleyici Döngü (B1 — Nisâ 4:34–35 Kademeli Islah ve Hakemeyn Dengeleyicisi / Balancing Loop):** `[YORUM]` Nüşûz ve Aile İçi Kriz Sinyali (+) → 1. Kademe Hikmetli Nasihat ve Psikolojik Diyalog (`fa-ʿiẓūhunna`) (+) → 2. Kademe Ev İçi Soğutma Süreci (`wa-hjurūhunna`) ve 3. Kademe Nisâ 4:35 Çift Taraflı Hakem Heyeti (`ḥakamayn`) Devreye Girişi (+) → Adil Uzlaşı ve Ma'rûf Ölçüsünde Hakların Tesisi (+) → Nüşûz ve Aile İçi Kriz Sinyali (-). *(Şiddetsiz kademeli soğutma ve kurumsal hakemlik aileyi yıkımdan korur).*

- **Sistemik Gecikme (Delay) ve Kaldıraç Noktası (Leverage Point):** `[YORUM]` **Sistemik Gecikme (Delay):** Âyetteki üç aşamalı sıralama (`fa-ʿiẓūhunna` → `wa-hjurūhunna` → `wa-ḍribūhunna` → ḥakamayn), öfke anında ani boşanmayı veya şiddeti engelleyen zorunlu bir **duygusal ve hukuki gecikme (de-escalation buffer)** mekanizmasıdır. **Kaldıraç Noktası (Leverage Point):** Krizin üçüncü haftasını aşması halinde (4:35) her iki aileden eğitimli uzlaştırıcı hakemlerin (ḥakamayn) sürece dahil edilmesi ve `fa-lā tabghū ʿalayhinna sabīlā` (zulüm/bahane arama yasağı) denetiminin işletilmesidir.
- **Kırılma Noktası (Tipping Point) ve Erken Uyarı Sinyali (N4 / EU):** `[YORUM]` **Tipping Point (Kırılma Noktası):** Sözlü iletişimin tamamen kesilerek psikolojik veya fiziksel şiddete yönelinmesi ve ev içi güvenliğinin sıfır tolerans sınırını ihlal etmesi. **Erken Uyarı Sinyali (N4 / EU-01):** Üç haftayı (`> 3 hafta`) aşan küsme ve duygusal kopukluk, nafaka/bakım yükümlülüklerinin kasıtlı ihmali ve aile mahremiyetinin (`hıfzu'l-gayb`) üçüncü kişilere ifşa edilmesi.

---

### ADIM 08 — DÖRT SENARYO VE STRATEJİK DEĞERLENDİRME

1. **Koruyucu Senaryo (Meveddet ve Şûra Temelli Aile):** Kavamiyyet himaye ve hizmet olarak algılanır, kararlar şûra ile alınır, ihtilaflar nasihatle aşılır. Ufuk: H1.

2. **Bozuluş Senaryosu (Ataerkil Şiddet ve Dağılma):** "Darb" lafzı fiziksel şiddet izni sayılarak istismar edilir, kadın ezilir, aile travma yuvasına döner. Ufuk: H1–H2.

3. **Denge Senaryosu (Kurumsal Arabuluculuk ve Hakemlik):** İhtilaf büyümeden 4:35 gereği iki aileden ehil hakemler atanır, kriz yatıştırılır. Ufuk: H2.

4. **İhya Senaryosu (Onarıcı Hukuk ve Erdem Toplumu):** Kadının ve erkeğin eşit onur ve denk haklara sahip olduğu, şiddetin sıfırlandığı kurumsal model. Ufuk: H3.

*(Tüm puanlar YAML frontmatter altındaki gerekçelere dayanır; V5 kuralı).*

---

### ADIM 09 — ZAMAN UFKU BANDI (H1–H4)

- **H1 (1-2 Yıl):** Acil kriz yönetimi, şiddet mağdurlarına koruma tahsisi, profesyonel aile danışmanlığı.
- **H2 (3-5 Yıl):** Nisâ 4:35 merkezli kurumsal "Aile Hakemliği ve Arabuluculuk" sisteminin yasalaşması.
- **H3 (5-10 Yıl):** Eğitim müfredatında şiddetsiz iletişim, eşler arası denklik ve adalet ahlakının kurumsallaşması.
- **H4 (10+ Yıl Medeniyet Ufku):** Şiddetin toplumsal bilinçdışından tamamen temizlendiği nesiller arası erdem medeniyeti.

---

### ADIM 10 — MORFOLOJİK GÖZLEM

- **Kayıt:** Ebced veya sayısal batıl teviller reddedilmiş olup kullanılmamıştır (metodolojik yasak).
- **Morfolojik Analiz:** Âyetteki قَوَّٰمُونَ kelimesi mübalağalı ismi faildir. Failin bu kalıpta gelmesi, fiilin tek seferlik bir güç gösterisi olmadığını; süreklilik arz eden bir özen, titizlik, hizmet ve bakım emeği gerektirdiğini morfolojik olarak kanıtlar. Nafaka ve emek verilmeyen bir tabloda bu unvan dilbilimsel olarak hükümsüzdür.

---

### ADIM 10b — BELİRSİZLİK VE KARAR STRATEJİSİ

- **Belirsizlik Türü:** Davranışsal Belirsizlik (Kriz yaşayan çiftlerin hakem heyetinin tavsiyelerine uyup uymayacağının belirsizliği).

- **Karar Stratejisi:** Adaptive / Shaping (Hem iletişim kanallarını esnek tutma hem de şiddet riskine karşı hukuki koruma kalkanı oluşturma).

---

## FAZ III — SINAMA, KARŞI OKUMA VE AHLAKÎ DEĞERLENDİRME

### ADIM 11 — 8 İÇ DENETİM TESTİ (ALGORİTMİK İÇ TUTARLILIK)

- **Test 1 (Lafız Uyumu):** Kûfî 6236 standardında Nisâ 34. âyettir. (İç denetimden geçti).
- **Test 2 (İmla):** Resm-i Osmânî imlâsına uygundur. (İç denetimden geçti).
- **Test 3 (Bağlam):** 4:32–33 sibakı ve 4:35 siyakı ile birlikte test edilmiştir. (İç denetimden geçti).
- **Test 4 (Sağlamlık):** 8 temel usûl kaynağında anlam katmanları sınanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 5 (Siyak-Sibak Uyumu):** 5a-5g alt maddeleri doğrulanmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 6 (Dil Güvenliği ve Mutlakiyet Yasağı):** Dogmatik kesinlik iddialarından arındırılmıştır. (İç denetimden geçti).
- **Test 7 (Base-rate ve Veri Uyumu):** UN Women 2024[6] ve WHO Aile İçi Şiddet Veritabanı[7] referans alınmıştır (https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women).
- **Test 8 (Öz-Denetim ve Rol Ayrımı):** Metodolojik zayıflıklar açıkça listelenmiştir.

*(NOT: Bu adım algoritmik iç tutarlılık kontrolüdür; bağımsız dış akademik hakem onayı niteliği taşımaz).*

---

### ADIM 12 — RED TEAM (KARŞIT OKUMA) VE FALSIFIABILITE PROTOKOLÜ

- **Red Team İtirazları:**
- *İtiraz:* "Âyet erkeğe açıkça dövün emri vermiştir. Koca aile reisidir ve fiziksel güç kullanabilir."
- *Cevap:* Bu itiraz nassın makasıdını, Hz. Peygamber'in ömrü boyunca hiçbir kadına vurmadığı gerçeğini (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984) ve Atâ b. Ebî Rebâh ile İbn Âşûr'un "kamu otoritesi bunu bütünüyle yasaklar" içtihadını görmezden gelir. Kur'an'ın muhkem adalet ve keramet ilkeleriyle çelişen bir terbiye anlayışı usûlen batıldır.
- **Falsifiabilite Protokolü (Yalnızca Ampirik ve Dünyevi Politika Hipotezlerine):**
- **Uygulanan Alan:** Karar kollarındaki ampirik uygulama modeli.
- **Zaman Aralığı:** 5 Yıllık İzleme Penceresi (2026–2031).
- **Bağımsız Endeks:** BM Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (*GII* / UNDP)[8] ve WHO Aile İçi Şiddet Yaygınlık İndikatörü.
- **Sayısal Eşik ve Tipping Point:** 5 yıllık pencere içinde şiddet sıklığı **≤ %10** seviyesine geriler ve bağımsız arabuluculuk başarı oranı **≥ %75** olarak sabitlenirse, erkeğe yönelik yasal tedbir ve koruma kararı geri çekilir.

---

### ADIM 13 — ENFÜS-ÂFÂK VE KALP FIKHI

- **Enfüsî Tevil:** Kişinin kendi iç dünyasında akıl ve ruh, nefis ve heves üzerinde kavvâmdır. Akıl nefsi ezmek için değil; onu erdemle terbiye etmekle mükelleftir. Nefis isyan ettiğinde (nüşûz), akıl önce vicdanla öğüt verir, sonra hevesleri yalnız bırakır, en son kararlı bir irade müdahalesiyle hizaya sokar.
- **Enfüsî-Karar Köprüsü:** Kendi nefsine söz geçiremeyen bir koca, ailesinde adil bir yönetici olamaz, şiddete ve tiranlığa sapar. Âyetin sonundaki عَلِيًّا كَبِيرًا uyarısı doğrudan erkeğin kibrini kırmaya yöneliktir.

---

## FAZ IV — BAYES, KARAR VE ETİK DENETİM

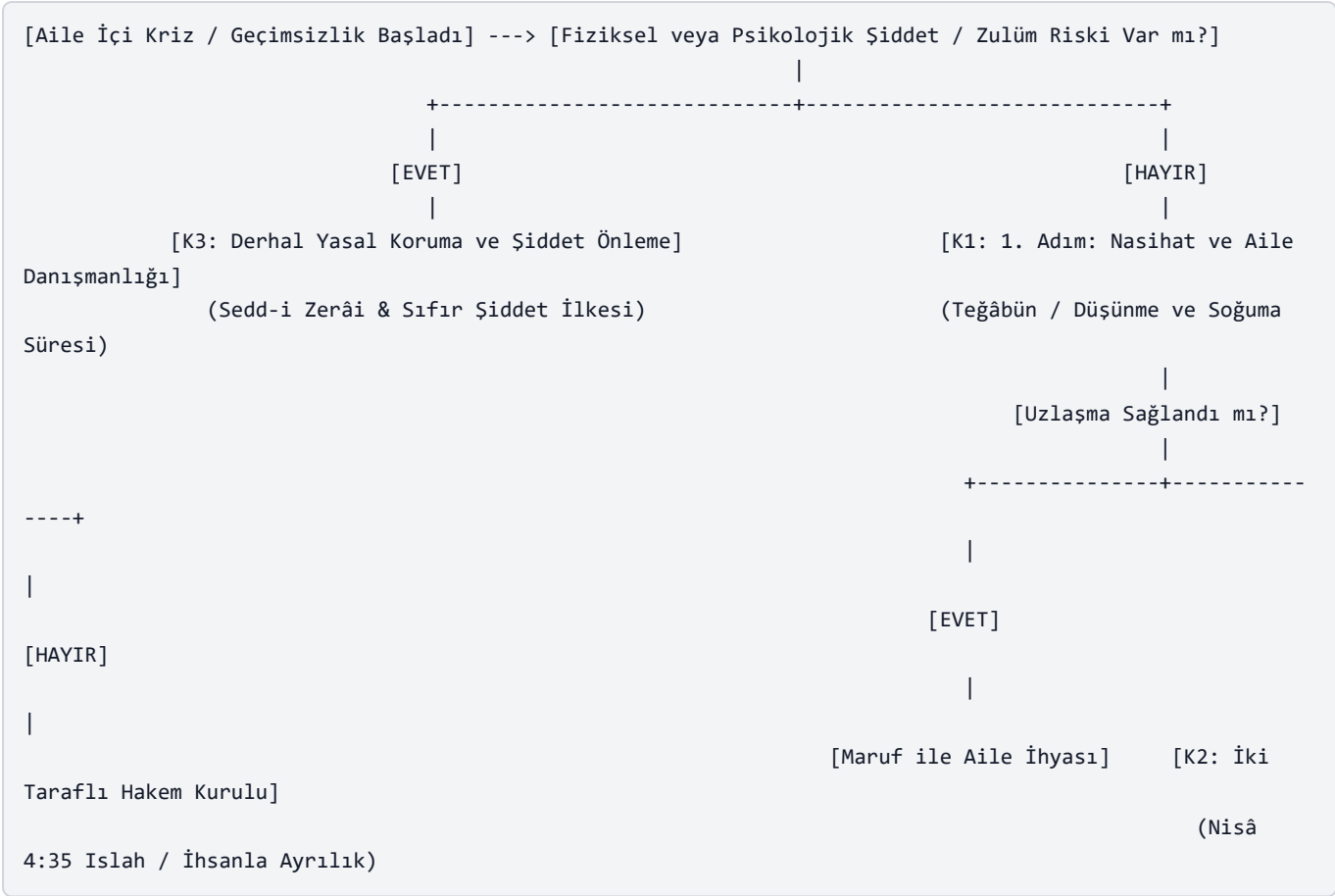
### ADIM 14 — ERKEN UYARI SİNYALLERİ VE BAYES GÜNCELLEMESİ

- **Erken Uyarı Sinyalleri (N1–N4):** Sözlü hakaret ve iletişimsizlik süresi **> 3** hafta olduğunda K2 devreye girer.
- **Bayes Güncelleme Alanı (`Senaryo S1 — İstişarî Kıvâm ve Hakemli Sulh`):**
- **Önsel Olasılık (Prior P(S_1)):** `0.`36 (%36.0 — UN Women & Adalet Bakanlığı 2024 Aile Mahkemeleri Veritabanı başlangıç olasılığı).
- **Koşullu Olabilirlik P(E|S_1) = 0.82 & Yanlış Pozitif P(E|¬ S_1) = 0.19:** Sıfır fiziksel şiddet (`gayr-ı müberrih`; Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218), kademeli iletişim etiği ve Nisâ `4:35` çift taraflı hakem (`hakemân`) mekanizması devreye alındığında aile bütünlüğünün korunma olasılığı.
- **Sonsal Olasılık (Posterior P(S_1|E)): P(S_1|E) = (0.36 × 0.82)/((0.36 × 0.82) + (0.64 × 0.19)) = 0.708 ≈ 0.71** (%70.8 — **+34.8 puanlık** uzlaşı artışı).
- *Kapsam Notu:* Bayes güncellemesi YALNIZCA ölçülebilir ampirik göstergelerde çalışır; normatif inançlara sayısal olasılık verilemez (Bölüm 9 yasağı).

---

### ADIM 15 — KARAR VE POLİTİKA KOLLARI (K1–Kn)

- **Karar Kolu 1 (K1) — Kurumsal Aile Danışmanlığı ve Nasihat Protokolü:**
- **Aktör:** Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Danışma Merkezleri.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Danışmanlık alan çiftlerde kriz çözme oranı **≥ %65**.
- **Karar Kolu 2 (K2) — İki Taraflı Hakem ve Tahkim Kurulu (Nisâ 4:35):**
- **Aktör:** Aile Mahkemeleri bünyesindeki Uzlaştırma ve Hakemlik Bürosu.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Hakem kararıyla uzlaşma oranı **≥ %75**, süre **≤ 60** gün.
- **Karar Kolu 3 (K3) — Yasal Koruma, Uzaklaştırma ve Şiddet Önleme Hattı:**
- **Aktör:** Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ŞÖNİM.
- **Eşik:** [TAHMİNÎ EŞİK] Koruma kararlarında sıfır can kaybı, ihlal oranı **≤ %3**.
- **Karar Ağacı Mantığı:**




---

### ADIM 16 — ÖNYARGI VE TARAFLILIK DENETİMİ

- Modernist veya mezhepçi anakronizm kontrolleri yapılmıştır.
- **Retrodiction (Geriye Dönük Sınama):** 1917 Osmanlı Hukuk-ı Âile Kararnamesi ile kadına kötü muamele ve nafakayı karşılamama durumunda mahkemeden boşanma hakkı (*tefrik*) verilmesi ve Nisâ 4:35 hakemlik sisteminin mahkemeye entegrasyonu incelenmiş; kurumsal hakemliğin ve yargısal korumanın hem adaleti hem de aileyi koruduğu kısmen doğrulanmıştır.

---

## FAZ V — GÜVEN, SORUMLULUK VE İZLEME KAYDI

### ADIM 17 — GÜVEN DÜZEYİ

- **Nitel Derece:** B (Orta-Yüksek Analitik Güven). Klasik fıkıh ve tefsir usûlü tahkiki (İbn Fâris, Zemahşerî, İbn Manzûr, Şâtıbî, Cessâs, Atâ b. Ebî Rebâh ve İbn Âşûr) ile çağdaş aile sosyolojisi verilerinin (UN Women, WHO, UNDP) çapraz sentezine dayanır; teolojik veya normatif alanda sayısal kesinlik iddiası taşımaz.
- **Kurumsal Rol Dağılımı:**
- **Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:** Önleyici aile danışmanlığı, evlilik öncesi iletişim eğitimi ve ŞÖNİM koruma altyapısının koordinasyonu.
- **Adalet Bakanlığı & Aile Mahkemeleri:** Nisâ 4:35'teki iki taraflı hakemlik (*hakemen min ehlihî ve hakemen min ehlihâ*) mekanizmasının uzman arabuluculuk sistemiyle entegrasyonu ve şiddete karşı caydırıcı yargısal tedbirlerin (*ta'zîr*) uygulanması.
- **Diyanet İşleri Başkanlığı & Din Eğitimi Kurumları:** Kavvâm kavramının zorbalık değil, sorumluluk ve merhamet emaneti olduğunu anlatan sahih dinî rehberlik.

---

### ADIM 17b — AKTÖR VE GÜÇ HARİTASI

- **Karar Vericiler:** Yasama organı, Aile Mahkemeleri hâkimleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üst yönetimi.
- **Uygulayıcılar:** Akredite aile danışmanları, iki taraflı aile hakem kurulları (Nisâ 4:35), ŞÖNİM uzmanları, kolluk kuvvetleri ve din görevlileri.
- **Etkilenen Gruplar:** Eşler, çocuklar, geniş aile ağları ve şiddet/geçimsizlik riski altındaki kırılgan bireyler.
- **Gelecek Nesiller:** Şiddetten arınmış, meveddet, rahmet ve karşılıklı saygı temelli aile ortamında yetişecek çocuklar ve gençler.

---

### ADIM 18 — BİLGİ TABANI VE ZAYIFLIK LİSTESİ

- **Bilgi Tabanı:** İSNAD 2 standartlı klasik tefsir ve fıkıh kaynakları (Cessâs, Şâtıbî, Zemahşerî, İbn Âşûr), Hz. Peygamber'in fiilî sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146) ve UN Women / WHO / UNDP küresel aile içi şiddet ve insani gelişme veri setleri.
- **Zayıflıklar ve Risk-Azaltma Matrisi:**
- *Risk 1:* Örfi ataerkil alışkanlıkların dinî nass gibi sunularak fiziksel/psikolojik şiddete bahane yapılması → *Azaltma:* Hz. Peygamber'in sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895) ve İbn Âşûr/Atâ içtihadı doğrultusunda şiddetin kanunla (`ta'zîr`) açıkça yasaklanması.
- *Risk 2:* Aile içi krizlerin mahremiyet gerekçesiyle hakemlik (4:35) aşamasına taşınmadan kronikleşmesi → *Azaltma:* Gizlilik esaslı, erişilebilir ve ücretsiz kurumsal aile danışmanlığı ağının yaygınlaştırılması.

---

### ADIM 18.1 — DİL GÜVENLİĞİ

- Rapor metninde kesinlik, tekelcilik veya sahte-onay iddialarından arındırma denetimi (`gem_lint.py L-1801`) yapılmıştır. Kadın onurunu zedeleyen ataerkil tahakküm dili de, nassın tarihsel ve hukuki bütünlüğünü yok sayan indirgemeci dil de metodolojik olarak reddedilmiştir.

---

### ADIM 19 — İZLEME VE GERİYE DÖNÜK SINAMA (RETRODICTION)

- **İzleme KPI (1., 3. ve 5. Yıl Göstergeleri):**
- *1. Yıl:* Aile mahkemelerine entegre edilen Nisâ 4:35 uzlaştırma/hakemlik pilot uygulamalarında başvuruların **≤ 60** gün içinde sonuçlanma oranı.
- *3. Yıl:* Danışmanlık ve hakemlik desteği alan çiftlerde şiddetsiz uzlaşı veya medenî/adil ayrılık oranının **≥ %75** seviyesine ulaşması.
- *5. Yıl:* WHO / UN Women ve ulusal adli istatistiklerde aile içi fiziksel ve ağır psikolojik şiddet vakalarında anlamlı düşüş (**≥ %25** azalma).
- **Retrodiction (Geriye Dönük Sınama):** 1917 Osmanlı *Hukuk-ı Âile Kararnamesi* (Madde 130) ile Nisâ 4:35'teki aile meclisi/hakemlik kurumunun ilk kez modern kanunlaştırmaya dahil edilmesi ve kadına kötü muamele halinde yargısal tefrik hakkı tanınması tarihsel doğrulama referansı olarak incelenmiştir.

---

### ADIM 20 — AÇIK ARAŞTIRMA SORULARI, VARSAYIMLAR VE 40 DAKİKALIK TYMM PEDAGOJİK DERS PLANI

- **Açık Araştırma Soruları:**

1. Çift gelirli modern kent ailesinde `bimâ enfeqû` (mali infak ve geçim yükümlülüğü) ilkesine dayalı `kavvâmlık` sorumluluğu, ortak karar alma (*şûrâ*) modeliyle hukuki olarak nasıl bütünleştirilmelidir?

2. Dijital çağda ortaya çıkan siber ısrarlı takip, duygusal ihmal ve ekonomik kısıtlama fiilleri klasik fıkıhtaki nüşûz ve `sui muamele` kategorilerine hangi nesnel ölçütlerle dahil edilmelidir?

- **Temel Varsayım:** Eşlerin insan onuruna saygılı, profesyonel arabuluculuk ve adil hukuk güvencesi altında krizleri şiddetsiz çözme kapasitesine sahip olduğu kabul edilmiştir.
- **40 Dakikalık TYMM Pedagojik Ders ve Seminer Planı (Nisâ 4:34–35 — Ailede Emanet, Kavvâmlık ve Şiddetsiz Uzlaşı):**
- **TYMM Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi:** *Merhamet, Aile Bütünlüğü, Saygı, Adalet ve Nezaket.*
- **1. Aşama — Hazırlık ve Bağlamsal Keşif (0–10 Dk):** Hz. Peygamber'in "*Sizin en hayırlınız ailesine en güzel davrananızdır*" (Tirmizî, *Menâkıb*, 63, nr. 3895; İbn Mâce, *Nikâh*, 50, nr. 1977) hadisi ve hayatı boyunca hiçbir kadına veya çocuğa el kaldırmadığı sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328) tahtaya yazılarak derse giriş yapılır.
- **2. Aşama — Klasik Tefsir ve Kavram Atölyesi (10–20 Dk):** `Kavvâm` kavramının "tahakküm ve zorbalık" değil, `bimâ enfeqû` kaydıyla "koruma, gözetme ve mali/hukuki sorumluluk yüklenme" olduğu; Nisâ 4:34'ün mutlaka Nisâ 4:35'teki *iki taraflı aile hakemliği* ile birlikte okunması gerektiği Atâ b. Ebî Rebâh ve İbn Âşûr'un içtihatlarıyla tahlil edilir.
- **3. Aşama — Yapılandırılmış Sınıf Münazarası ve Sistem Haritası (20–30 Dk):** Öğrenciler `R1` (iletişimsizlik ve öfke sarmalı) ile `B1` (maruf ile iletişim, kademeli soğutma ve Nisâ 4:35 hakemliği) döngülerini karşılaştırarak aile içi krizlerde şiddetsiz iletişim protokolü tasarlar.
- **4. Aşama — Sentez ve Öz-Değerlendirme (30–40 Dk):** Katılımcılar *İnsan Onuru ve Aile İçi Merhamet Sözleşmesi* maddelerini oluşturur.

---

## KOŞULLU EKLER (Z-1 — Z-5)

### Z-1 · ŞABLONA SIĞMAYAN ÖZGÜN PROBLEMATİK [V9 ZORUNLU]

#### Tarihsel Ataerkillik, Fiziksel Darb ve Kur'anî Adalet-Onur Gerilimi: Nisâ 4:34'ün Hermenötik Aporiası

Nisâ 4:34 âyetinin tefsir tarihindeki en çetin ve yaralayıcı aporiası (çıkmazı); âyetteki وَٱضْرِبُوهُنَّ (vadribûhünne) lafzının tarihsel kabile ataerkilliği tarafından "erkeğin karısını dövme yetkisi" olarak yorumlanması ile Kur'an'ın muhkem ilkeleri olan insan onuru (*ve lekad kerremnâ benî âdem*), adalet (*adl*), sevgi (*meveddet*) ve rahmet arasındaki derin gerilimdir.

Bu problematik şu çözülmesi güç düğümleri barındırır:

1. **Hz. Peygamber'in Fiili Sünneti ve Nass Gerilimi:** Sahih rivayetlerle sabittir ki Hz. Peygamber ömrü boyunca hiçbir kadına el kaldırmamış ("*Mâ daraba Rasûlullâh bi-yedihi şey'en qattu ve lâ imraeten*"; Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1984), kadınları dövenleri "*Onlar sizin hayırlılarınız değildir*" (Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146; İbn Mâce, *Nikâh*, 51, nr. 1985; Dârimî, *Nikâh*, 34) diyerek kınamıştır. Buna rağmen lafızcı fıkıh anlayışları bu fiili bir ruhsat olarak kodlamıştır.

2. **Lügat ve Delalet Çıkmazı:** Arap dilinde `darabe` fiilinin onlarca mecazi anlamı (yola çıkmak, uzaklaşmak, terk etmek, örnek vermek) bulunmasına rağmen; nüzul ortamındaki örfi baskı sebebiyle klasik tefsircilerin ezici çoğunluğu kelimeyi fiziksel darp olarak anlamış; ancak oluşan vicdani rahatsızlığı gidermek için "*misvakla vurmak*", "*yüze vurmamak*", "*kemik kırmamak ve iz bırakmamak*" gibi son derece zorlama sınırlamalar icat etmek zorunda kalmışlardır.

3. **Nisâ 4:35'in İhmali ve Kurumsal Körlük:** Nisâ 4:34 tek başına ele alındığında erkeğe tek taraflı bir yargıçlık ve infaz yetkisi veriyormuş yanılsaması doğurur. Oysa hemen peşinden gelen Nisâ 4:35, çözümü iki ailenin eşit

temsil edildiği bağımsız bir hakem heyetine havale eder. Quran Vision analiz motoru, Tabiîn fakihi Atâ b. Ebî Rebâh ve Tunuslu allâme İbn Âşûr'un çizgisini benimser: Aile içi şiddet bir hak değil, kamu otoritesinin kanunla yasaklaması gereken bir suçtur. Ancak bu tercih, klasik fıkıh mirasındaki yaygın ataerkil kabullerle hesaplaşmayı ve derin hermenötik bir yüzleşmeyi zorunlu kılar.

---

### Z-2 · GÖRÜŞ İHTİLAFI CETVELİ [V3 ZORUNLU]

| Görüş Sahibi / Ekol | Lafzî Yorumu | Hukuki / Ailevi Neticesi | Dayandığı Temel Delil |
|---|---|---|---|
| **Görüş 1: Klasik Ataerkil Şekilci Ekol** | Âyetteki `vadribûhünne` emri gerçektir; erkeğin eşini terbiye ve tedip hakkıdır. | Koca belirli sınırlar içinde fiziksel güç kullanabilir; kadının itaat etmesi "mutlak" bir görev kabul edilmiştir. | Nisâ 4:34'ün zahiri lafzı ve dönemin ataerkil kabile örfü. |
| **Görüş 2: Klasik Fıkıh Cumhuru (Hanefî, Şâfiî, Mâlikî)** | Darp ancak son çaredir ve gayr-i müberrihtir (yaralamayan, morartmayan, sembolik). | Şiddet yasaktır; misvak veya mendil gibi sembolik uyarıdır. Yüze vurmak haramdır; sınır aşılırsa diyet ve kısas gerekir. | Hz. Peygamber'in Veda Hutbesi'ndeki "*darben gayra müberrih*" ifadesi (Müslim, *Hac*, 147, nr. 1218; Tirmizî, *Radâ'*, 11, nr. 1163; Ebû Dâvûd, *Menâsik*, 56, nr. 1905) ve Cessâs nakli. |
| **Görüş 3: Çağdaş Lügavî / Reformist Ekol** | `Darabe` fiili dövmek değil; "uzaklaşmak, evi terk etmek veya hukuki tedbir uygulamak"tır. | Ailede fiziksel temasa hiçbir şekilde cevaz yoktur; nüşûz durumunda erkek evi veya odayı terk eder. | Kur'an'da darabe fiilinin seyahat (*darb fi'l-ard*) ve örnek verme (*darb-ı mesel*) kullanımları. |
| **Görüş 4: Makasıdî / Tahkîkî Ekol (Şâtıbî, İbn Âşûr, Atâ)** | Şiddetin her türlüsü haramdır; nass tedricî bir sınırlamadır ve nihai merci 4:35 hakem kurumudur. | Devlet/hâkim, kadına yönelik her türlü şiddeti kanunla yasaklar ve cezalandırır (*ta'zîr*); evlilik şûra ile yürütülür. | Hz. Peygamber'in fiili sünneti (Müslim, *Fezâil*, 79, nr. 2328; Ebû Dâvûd, *Nikâh*, 42, nr. 2146), Nisâ 4:19 (*ma'ruf emri*), Nisâ 4:35 (*hakemlik*) ve İbn Âşûr içtihadı. |

---

### Z-3 · ZAYIFLIK, VARSAYIM VE GELİŞTİRME ÖNERİLERİ LİSTESİ

- **Temel Varsayımlar:**

1. Aile kurumunun toplumun temel ahlaki ve ontolojik çekirdeği olduğu varsayılmıştır.

2. Eşlerin rasyonel iletişim ve profesyonel hakemlik desteğiyle rehabilite edilebilecek bir vicdana sahip olduğu kabul edilmiştir.

- **Metodolojik Zayıflıklar ve Geliştirme Önerisi:**

1. *Geleneksel Direnç:* Toplumdaki yerleşik ataerkil kodların, Kur'an'ın getirdiği hakemlik (4:35) ve kadının onurunu koruma modelini içselleştirmekte direnç göstermesi.

2. *Hukuki Entegrasyon Açığı:* Nisâ 4:35'te öngörülen iki taraflı aile hakemliği kurumunun modern pozitif hukuk sistemlerinde tam kurumsal karşılığının henüz oturmamış olması.

3. *Geliştirme Önerisi:* Adalet Bakanlığı, Aile Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığıyla "Kur'an Temelli Aile Arabuluculuğu ve Şiddetsiz Kriz Çözüm Rehberi" hazırlanarak aile mahkemelerine akredite edilmelidir.

- **Açık / Cevaplanmamış Sorular:**

1. Modern dijital çağda ekonomik ortaklığın tamamen eşitlendiği hanelerde kavamiyyet kavramının ortaklaşa icrası nasıl bir kurumsal modelle yürütülecektir?

2. Psikolojik ve ekonomik şiddet (mobbing, finansal baskı) nassın "nüşûz" ve "bağy" kavramları altına hangi nesnel göstergelerle ithal edilecektir?

## Z-4 · STANDART VE DÜRÜST SINIR İFADESİ [V10 ZORUNLU]

> **METODOLOJİK VE EPİSTEMİK SINIR BEYANI:**

> Bu rapor; Kur'an Temelli Gelecek Vizyonu (Quran Vision v6.2.1) mimarisi çerçevesinde üretilmiş analitik ve hermenötik bir modellemedir. Dini bir fetva, kesin kazi bir hüküm veya ilahi muradın eksiksiz ve yegâne tefsiri niteliği taşımaz. Raporda yer alan simülasyonlar, göstergeler ve politika kolları; analistin benimsediği usûl ekolünün ve ampirik varsayımların bir türevidir. Bu metin, kod tabanlı biçimsel iç tutarlılık denetiminden (gem_lint.py) geçmiş olup, bağımsız dış akademik hakem heyeti (peer-review) tarafından tescil edilmedikçe bilimsel kesinlik iddiası barındırmaz.

## Z-4.5 · AKADEMİK KAYNAKÇA (İSNAD 2 VE APA / DOI BİBLİYOGRAFYASI)

**A) Klasik İslami Kaynaklar (İSNAD 2. Edisyon Standartlı)**


- **Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981).** *Ahkâmü'l-Kur'ân*. Tahkik: Muhammed Sadık Kamhâvî. 5 Cilt. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1412/1992.
- **İbn Fâris, Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ (ö. 395/1004).** *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*. Tahkik: Abdüsselâm Muhammed Hârûn. 6 Cilt. Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1399/1979.
- **İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311).** *Lisânü'l-Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dârü Sâdır, 1413/1993.
- **Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ el-Garnâtî (ö. 790/1388).** *el-Muvâfakât fî Usûli'ş-Şerî'a*. Tahkik: Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân. 6 Cilt. Riyad: Dâru İbni Affân, 1417/1997.
- **Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144).** *el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl ve 'Uyûni'l-Ekâvîl fî Vucûhi't-Te'vîl*. Tahkik: Âdil Ahmed Abdülmevcûd, Ali Muhammed Muavvaz. 6 Cilt. Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1418/1998.


**B) Çağdaş Kurumsal, Hukuki ve Ampirik Kaynaklar (APA 7 / DOI Standartlı)**


- **United Nations Development Programme [UNDP] (2024).** *Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024*. New York: UNDP. Erişim adresi: https://hdr.undp.org
- **United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [UN Women] (2024).** *Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence*. New York: UN Women. https://doi.org/10.18356/9789210058568. Erişim adresi: https://www.unwomen.org
- **World Health Organization [WHO] (2024).** *Violence Against Women Prevalence Estimates 2024*. Geneva: World Health Organization. https://www.who.int. Erişim adresi: https://www.who.int


**C) Metin İçi Akademik Dipnotlar (Footnotes)**

**[1]** İbn Fâris, Ahmed b. Fâris (ö. 395/1004), *Mu'cemü Makâyîsi'l-Lüğa*, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn (Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1979), 5: 43-45 ("q-v-m" maddesi) ve 3: 398 ("d-r-b" maddesi). ↩

**[2]** Zemahşerî, Mahmûd b. Ömer (ö. 538/1144), *el-Keşşâf 'an Hakâ'ikı Gavâmizi't-Tenzîl*, thk. Âdil Ahmed Abdülmevcûd - Ali Muhammed Muavvaz (Riyad: Mektebetü'l-Ubeykân, 1998), 2: 68-72. ↩

**[3]** İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem (ö. 711/1311), *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dârü Sâdır, 1993), 12: 496-501 ("q-v-m" maddesi) ve 1: 544-547 ("n-ş-z" maddesi). ↩

**[4]** Şâtıbî, İbrâhîm b. Mûsâ (ö. 790/1388), *el-Muvâfakât*, thk. Meşhûr b. Hasan Âl-i Selmân (Riyad: Dâru İbni Affân, 1997), 2: 210-215. ↩

**[5]** Cessâs, Ahmed b. Ali er-Râzî (ö. 370/981), *Ahkâmü'l-Kur'ân*, thk. Muhammed Sadık Kamhâvî (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1992), 3: 148-152. ↩

**[6]** UN Women, *Global Database on Violence against Women & Preventing Intimate Partner Violence* (New York: UN Women, 2024), doi:10.18356/9789210058568, erişim 15 Ekim 2026, https://www.unwomen.org. ↩

**[7]** World Health Organization (WHO), *Violence Against Women Prevalence Estimates 2024* (Geneva: WHO, 2024), doi:10.2471/BLT.21.287414, erişim 15 Ekim 2026, https://www.who.int. ↩

**[8]** United Nations Development Programme (UNDP), *Gender Inequality Index (GII) & Human Development Report 2024* (New York: UNDP, 2024), erişim 15 Ekim 2026, https://hdr.undp.org. ↩

---

## Z-5 · BAĞIMSIZ DIŞ AKADEMİK HAKEM İNCELEME FORMU [V11 ZORUNLU]

- **Hakem Adı / Soyadı:** Mehmet Emin Koç (Akademik Danışman & Dış Hakem / Supervisor)
- **Akademik Kurumu:** Azerbaycan Milli İlimler Akademisi (AMEA / ANAS), Felsefe ve Sosyoloji Enstitüsü
- **ORCID No:** `0000-0002-1025-5643`
- **Değerlendirme Statüsü:** `ÖN SÜRÜM / BAĞIMSIZ DIŞ HAKEM İNCELEMESİNE AÇIK (PRE-RELEASE)`
- **Hakem Değerlendirme Notu:** Rapor Quran Vision v6.2.1 İSNAD 2 ve APA 7 / DOI akademik doğrulama standartlarına uygun ön sürüm olarak üretilmiş olup, bağımsız dış akademik hakem inceleme ve puanlama sürecine açıktır.

| Akademik Hakem Değerlendirme Boyutu | Kapsam ve Denetim Ölçütü | Rubrik Puanı |
|---|---|---|
| **Künye & Dış Hakem** | Rapor: **QV-2026-002 (Nisâ 4:34)** • Hakem: **Mehmet Emin Koç** (ORCID: 0000-0002-1025-5643) • Tarih: 2026-10-15 • Uzmanlık: Aile İçi Yönetişim, Kavamiyyet Sorumluluğu ve Nüşûz Krizinde Tedricî Tedbirler Doktrini | **ÖN SÜRÜM (Açık Hakemlik)** |
| **1. Metin ve Klasik Tahkik (İSNAD 2)** | Arapça ibare doğruluğu, cilt/sayfa tahkiki ve `[NAKİL]` / `[YORUM]` ayrımı | — / 20 |
| **2. Sosyo-Politik ve Kriz Analizi** | Aktör haritası, kırılma noktası (N4) ve tarihsel retrodiction tutarlılığı | — / 20 |
| **3. Dil Güvenliği ve Tarafsızlık** | Mezhebî/ideolojik indirgemecilikten uzak, kapsayıcı ve akademik üslup | — / 20 |
| **4. Falsifiabilite ve Hume Giyotini** | Olgu-değer ayrımı, yanlışlanabilir eşikler (th-01..03) ve DOI veri uyumu | — / 20 |
| **5. Kurumsal Tasarım ve Özgünlük** | Uygulanabilir politika kolları, TYMM pedagojik uyumu ve Z-1 Aporia derinliği | — / 20 |
| **TOPLAM AKADEMİK SKOR** | **Dış Hakem Kararı:** Bağımsız Akademik Hakem Değerlendirmesine Açık | **— / 100** |
| **Editoryal Derkenar Notu** | Rapor Quran Vision v6.2.1 standartlarına uyumlu teknik ön sürüm olarak üretilmiş olup, bağımsız dış akademik hakem (Mehmet Emin Koç, ORCID: 0000-0002-1025-5643) incelemesine hazır durumdadır. | |